

Expediente : 00035-2019-O-2108-JM-CA-01.

Demandante : Piero Shandee Quispe Mamani.

Demandado : UGEL MELGAR AYAVIRI.

Materia : Cumplimiento de actuación administrativa.

Proceso : Urgente.

Juez : Edwin Hugo Quispe Vargas.

Secretario : Kepler Capra Huanca.

RESOLUCIÓN No. 01-2019

Ayaviri, dos de mayo del año dos mil diecinueve.-

Puesto los autos a despacho para la calificación de la demanda, téngase por **señalado su Casilla Electrónica.**

AL PRINCIPAL: **VISTOS:** Estando a la demanda y anexos acompañados que anteceden, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: CASO JUSTICIABLE: La pretensión material y procesal instaurada, se trata de un conflicto de intereses que está investido de un elemento esencial, como es la relevancia jurídica, caso previsto y amparado infra y supra constitucional, sustantiva y procesalmente.

SEGUNDO: PRESUPUESTOS PROCESALES:

a) Competencia del Juzgado: Que, el asunto *sublitis* es competencia de este Juzgado por razón de turno, grado, materia, y territorio; **b) Capacidad de la demandante:** Que, con la fotocopia xerográfica del documento de identidad y los documentos que anexa a la demanda, la demandante acredita tener capacidad material y procesal para promover la acción; en consecuencia, tiene *legitimatío ad processum*; **c) Requisitos de la demanda:** La demanda reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 22 y 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, tanto como lo exigido en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil.

TERCERO: REQUISITOS PARA EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: De la demanda y de los anexos acompañados se colige que existe *legitimatío ad causam activa*; finalmente el demandante tiene legítimo interés concreto y actual, ello conforme lo exige el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, y como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil.

CUARTO: VIA PROCEDIMENTAL:

Respecto del Proceso Urgente, el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, precisa que: "(...) *Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe:* a) *Interés tutelable cierto y manifiesto,* b)

*Necesidad impostergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.”; de igual modo el artículo 27, expresa que cualquiera de las pretensiones será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide. De lo que resulta que al verificarse si se trata de un acto administrativo de ineludible cumplimiento, incondicional, individualizado, necesidad de tutela urgente y la certeza del derecho invocado en la pretensión, esta debe tramitarse por la **vía urgente del proceso contencioso administrativo**. Por lo que, habiéndose calificado positivamente la demanda y estando a lo preceptuado por el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, corresponde tramitarse en la vía del PROCESO URGENTE. Asimismo debe exigirse lo establecido por el artículo 24 de la norma legal acotada, a la entidad demanda.*

Por estos fundamentos, estando a las normas anotados anteriormente;

SE RESUELVE:

1) ADMITIR a trámite la demanda CONTENCIOSA ADMINISTRATIVO incoada por **PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI**, sobre Pretensión principal **CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO FIRME** contenido en la Resolución Directoral N° 00827-2018-DUGELM, de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho; en contra de la **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR**. Por ofrecidos los medios probatorios y agréguese los anexos acompañados al proceso.

2) Tramítese la presente demanda por la vía procedimental correspondiente al **PROCESO URGENTE** del Contencioso Administrativo.

3) Córrase traslado de la demanda a: **i) UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR**, representado por su director, **ii) PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO** y a **MINSUR S.A., en su calidad de litisconsorte coadyuvante**, por el **PLAZO DE TRES DÍAS**, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, se prosiga con la secuela del proceso, con las consecuencias que deriven su incumplimiento; siendo ésta última entidad, quien debe de proceder a absolver la demanda, como ente que defiende los intereses del Estado, el que deberá de efectuarla con arreglo a Ley. Para cuyo efecto se le notifique en sus respectivos domicilios indicados en la demanda.

4) REQUIERASE a la entidad demandada, a fin de que por intermedio del funcionario competente, en el plazo de **TRES DIAS**, remita copias certificadas del expediente administrativo, relacionadas con la actuación impugnada; bajo apercibimiento de imponerse multas compulsivas, progresivas en caso de renuencia y bajo apercibimiento de prescindirse del expediente administrativo. **A LOS MEDIOS PROBATORIOS.-** Por ofrecidos. **A LOS ANEXOS.-** Agréguese a sus antecedentes **H.S. AL OTROSI: Téngase por delegado las facultades de representación.- AL PRIMER, SEGUNDO, TERCER y CUARTO OTROSI: Téngase presente.-**